

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2953/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ระยอง
นาย สงกรานต์ จุนเจือ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 290

จำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนกันทะเลาะวิวาทกันขณะเมาสุรา จำเลยใช้ขวดสุราตีผู้ตายเพียง 1 ที โดยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน และอาวุธที่จำเลยใช้ทำร้ายผู้ตายเป็นขวดสุราที่จำเลยถือติดมือไปด้วยมิใช่เป็นการตระเตรียมมาเพื่อทำร้าย แม้บาดแผลจะมีหลายแห่งแต่ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันและไม่ปรากฏความลึกและความกว้าง ดังนี้ ตามพฤติการณ์แห่งคดียังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับในชั้นสอบสวนว่าทำร้ายผู้ตายจริงเป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 จำคุก 4 ปี
ยกฟ้องข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ให้จำคุก 18 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
78 คงจำคุก 12 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'น่าเชื่อว่าขณะเกิดเหตุจำเลยเมาสุราและเหตุคดีนี้เกิดขึ้น
โดยจำเลยกับผู้ตายทะเลาะวิวาททำร้ายกันแล้วจำเลยใช้ขวดสุราทำร้ายผู้ตายใน
ปัญหาว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายหรือไม่นั้น แม้บาดแผลของผู้ตายตามรายงานการ
ชันสูตรพลิกศพทำยฟองจะมีหลายแห่งแต่ก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน นายหนูสิน
ประจักษ์พยานโจทก์เองก็เบิกความว่าจำเลยใช้ขวดตีทำร้ายผู้ตายเพียงครั้งเดียวแล้ว
วิ่งหลบหนีไป นอกจากนี้บาดแผลที่ได้รับก็ไม่ปรากฏว่ามีความลึกและความกว้าง
เพียงพอ คงมีแต่ความยาวของบาดแผลเท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงเป็นไปได้ว่าบาดแผลดัง
กล่าวเกิดจากการถูกทำร้ายเพียงครั้งเดียว เมื่อเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะจำเลยกับผู้ตาย
ทะเลาะวิวาทกันขณะเมาสุรา จำเลยกับผู้ตายก็เป็นเพื่อนกันไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกัน
มาก่อนอาวูรที่จำเลยใช้ทำร้ายผู้ตายเป็นขวดสุราที่จำเลยถือติดมือไปด้วยมิใช่
เป็นการตระเตรียมมาเพื่อทำร้าย ตามพฤติการณ์แห่งคดีนี้ยังฟังไม่ถนัดว่าจำเลยมี
เจตนาฆ่าผู้ตายการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้
ถึงแก่ความตาย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่
เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังขึ้น'

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพาทษาศาลชั้นต้น.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพาทษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>